

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097303-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS DA MESMA SEÇÃO JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO BOLSA FAMÍLIA. REFERIDO BENEFÍCIO NÃO INCLUÍDO NA COMPETÊNCIA DAS VARAS PREVIDENCIÁRIAS. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA 27ª VARA FEDERAL do Rio de Janeiro, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5097303-17.2024.4.02.5101

510015246226 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5097303-17.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 31ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 27ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da **31ª Vara Federal** (com competência previdenciária) em face do Juízo da **27ª Vara Federal** (com competência cível/residual), ambas da Capital, em relação ao **processo de origem, 5088321-14.2024.4.02.5101**, em que a postulação é de restabelecimento do benefício do Bolsa Família.

O processo de origem foi inicialmente distribuído à 27ª Vara Federal, que declinou nos seguintes termos (evento 4 do processo principal):

[...] No Evento 1, Doc. 8, há carta de concessão de benefício assistencial a pessoa com deficiência, e a parte autora pretende cumulá-lo com o benefício assistencial de transferência de renda pelo Bolsa Família

Nos termos do art. 8º, III, §2º e art. 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, a matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS), e é afeta à jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) [...]

A 31ª Vara também concluiu pela sua incompetência, com a seguinte fundamentação:

[...] Da análise da inicial, percebe-se que a parte autora postula a obtenção do benefício do Bolsa Família, o qual foi cessado pelo fato da parte receber o BPC, matéria que é da competência das Varas Cíveis residuais.

Com efeito, observa-se que o pedido da autora é que:

“(...)”

3. A condenção da Ré para restabelecer o benefício do bolsa família ao Autor;

4. A condenção da Ré para realizar os pagamentos dos meses desde a cessação do benefício no valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), sem prejuízo dos que se vencerem no decurso do processo;"

(...)"

Portanto, não há discussão envolvendo o benefício assistencial (LOAS), mas, apenas, sobre o Bolsa Família, notadamente a possibilidade de sua cumulação com o LOAS, tema não sujeito à jurisdição das varas previdenciária [...].

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

O objeto da demanda é o restabelecimento do benefício BOLSA-FAMÍLIA.

A competência das unidades jurisdicionais no âmbito desta 2ª Região é atualmente tratado na Resolução TRF2-RSP-2024/00055, DE 4 DE JULHO DE 2024, que assim dispõe no seu art. 8º (sem grifos no original):

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

I - criminal, que abrange o processamento e julgamento dos feitos criminais do juízo comum e do juizado especial;

II - execução fiscal e juizado especial tributário, que abrange o processamento e julgamento: a) das execuções fiscais e ações correlatas, incluídas tanto as incidentais quanto as conexas e continentes, além das medidas de antecipação de garantia e outras medidas cautelares, observado o disposto no § 1º; b) dos processos tributários que tramitem no rito do juizado especial;

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

IV - cível, que abrange o processamento e julgamento dos processos sobre matéria cível residual, do juízo comum e do juizado especial, excluído o juizado especial tributário;

V - mista, que abrange as competências cível e previdenciária previstas nos incisos III e IV.

§1º A competência para as ações correlatas estabelecida no inciso II, "a", não alcança as ações de impugnação de créditos ajuizadas antes da propositura da respectiva execução fiscal.

§2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

§3º A competência prevista no inciso IV exclui a competência para processamento e julgamento dos feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes, atribuída às 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital.

Fica claro, pela redação acima, que **o único benefício assistencial incluído na competência das unidades previdenciárias é o BPC/Loas**, previsto no art. 203, V, da CF, e no art. 20 da Lei 8.742/93.

Portanto, o benefício assistencial do **Bolsa Família**, instituído pela Lei 10.836/2004, **não** foi atribuído às unidades previdenciárias.

O fato do autor estar gozando amparo assistencial (BPC/Loas), e se este benefício pode ou não ser acumulado com o Bolsa Família, é questão inerente à apreciação do mérito do pedido principal, não afetando a competência para julgamento.

Logo, a **competência** para processar e julgar o processo principal é da 27ª Vara Federal, o Juízo suscitado.

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA O JUÍZO DA **27ª VARA FEDERAL** do Rio de Janeiro, ORA SUSCITADO. Efetivem-se as comunicações. Nada mais havendo, dê-se baixa.

